

מסורת הש"ס

- (א) כלאים פ"ח משנה ד, ט [בכורות יז,]. (ב) [שיריון פג, וט"ז], (ג) [ג'ל מופטו פשיטא וכו"ג רש"י], (ד) [ג'ל ואף], (ו) כתובות ק"א: [נוסח כלאים פ"א ה"ה], (ז) [ג'ל האב], (ח) [ב"ק יח:], (ט) [ג'ל שיתא לה ולגדה], (י) [ג'ל כין],

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ע"ל וכו' דקתם תתמין דמומין אלו אלו כשרין:

מוסף רש"י

פרדה שתבעה אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור. מספקא ליה אי חוששין לזרע האב אי לא, הלכך אפילו היא בת חמורה נקבה אין מרביעין עליה חמור שמה חוששין לזרע האב ונמא מרביע עליה, ורצנ פליגי עליה כלאים, ורצנ חוששין לזרע האב ואם בת סוסיא היא מרביעין עליה סוס ואם בת חמורה היא מרביעין עליה חמור (בכזכות ק"א).

ואזדא שמואל לטעמיה. דאית ליה חוששין צזהמות לזרע האב: **הנולדים מן הסוס**. נקבה: אע"פ שאציהן חמור מוסרין. פרד זכר בן סוס נקבה עם פרדה נקבה בת סוס נקבה ולא אמרינן אחי זד סוס ומשתמש בצד חמור שלד סוס וחמור יש צניהם להא לא חיישין ממנה נפשך אי חוששין לזרע האב שניהם שוין שצניהם יש זד סוס וחמור ואי אין חוששין הרי כולן מין סוס: אצל פרדים הנולדים מן הסוס נקבה לסורים עם פרדים הנולדים מן החמור נקבה דשמה אין חוששין לזרע האב והוי האי כוליה סוס והאי כוליה חמור: **וו דברי ר' יהודה דאמר (שמה) אין חוששין**. לפיכך אסורים: אצל חכמים אומרים. כולן מותרים שצניהם יש ז' כדדין. ומדקרי שמואל כחנייה בלשון חכמים ש"מ סבירא ליה דהלכתא כחנייה: **מיפשט פשיטא ליה**. ומשום הכי אסר: או ספוקי מספקא ליה. ומשו"ה אסר: נפקא מיניה למישרי פרי עם האם. פרד בן סוס נקבה להרביע על סוס נקבה: פרי עם האם אסור. משום דלמא חוששין: אלא לאו דאזנא דהאי סוס ואזנא דהאי חמור. והכי קאמר ר' יהודה דמרביעים סוס גמור על פרד בן סוסיא ומאי שאציהן חמור אציו של פרד קאמר: לא לעולם. אימא לך ספוקי מספקא ליה ומשום הכי הנולדים מן הסוס ומן החמור מותרין זה בזה כדפרישית לעיל ממה נפשך: מהו דסימא אחי זד סוס וכו'. מהו דתימא לימסרו הנולדים מן הסוס או מן החמור נמי זה עם זה משום דללמא חיישין לזרע "האם ואחי זד סוס וכו': קמ"ל. דהא לא אמרי' שאין כאן זד סוס מיוחד וזד חמור מיוחד הילכך אין מוזכרין כאן כדדים דהא מבצלל ורעיה ומינא באפי נפשיה הוא דמקרי והוא מין בפני עצמו מעין סוס וחמור: אלא מינה. פרד: והא אלא מינה קפני. ואי לא ידעינן אי בת סוסיא ואי בת חמורה מאי פרד מרבעין עליה האמר ר' יהודה הנולדים מן הסוסיא אסורין צנולדין מן החמורה: לא מין סוס. לא סוס גמור ולא פרד בן סוסיא: אלא מינה. כלומר עד שידע לך מאיזה מין הוא: זר חמרא. אמו היתה חמורה: לניף. כלול והוא לשון נקמת הסוס^(א): גנובסיה. וצנז: גידמס. מזונז ומאזניס: צריספק. עגלה שהיה רוכב בה: דדמיין להדי. באזניס וצונז משום מנהיג בכלאים: קסבר אין חוששין. והוי כלאים בני החמורה ובני הסוסיא דאי חוששין כולן שוין שצנולן יש ז' כדדים: וסימנן

עייין להנך דרמיין להדדי ועייל לי אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב

ואזדא שמואל לטעמיה. דאית ליה חוששין צזהמות לזרע האב: **הנולדים מן הסוס**. נקבה: אע"פ שאציהן חמור מוסרין. פרד זכר בן סוס נקבה עם פרדה נקבה בת סוס נקבה ולא אמרינן אחי זד סוס

ולחנניה כתיב אותו דמשמע זכר וכתיב בנו מי שבנו כרוך אחריו דמשמע נקבה הלכך נוהג בין בזכרים בין בנקבות אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכתא כחנניה ואזדא שמואל לטעמיה^(ב) דתנן ר' יהודה אומר "הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהן חמור מותרין זה בזה אבל הנולדין מן החמור עם הנולדין מן הסוס אסורין ואמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר' יהודה דאמר "אין חוששין לזרע האב אבל חכמים אומרים כל מיני פרדות אחת הן "מאן חכמים חנניה הוא דאמר חוששין לזרע האב והאי בר סוסיא וחמרא והאי בר חמרא וסוסיא כוליהו חדא מינא נינהו איבעיא להו^(ג) (מי פשיט) ליה לר' יהודה דאין חוששין לזרע האב או דלמא ספוקי מספקא ליה למאי נפקא מינה למישרא פרי עם האם אי אמרת מיפשט פשיטא ליה פרי עם האם שרי^(ד) (אלא אי) אמרת ספוקי מספקא ליה פרי עם האם אסור מאי ת"ש ר' יהודה אומר כל הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהן חמור מותרין זה בזה היכי דמי אילימא דאבוה דהאי חמור ואבוה דהאי חמור צריכא למימר אלא לאו דאבוה דהאי סוס ואבוה דהאי חמור וקתני מותרים זה עם זה אלא מיפשט פשיטא ליה לא לעולם דאבוה דהאי חמור ואבוה דהאי חמור ודקאמרת צריכא למימר מהו דתימא אחי צד דסוס משתמש בצד חמור וצד חמור משתמש בצד סוס קמ"ל ת"ש ר' יהודה אומר פרדה שתבעה אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה ואי אמרת מפשט פשיטא ליה לרבע עליה מינא דאמה דלא ידעינן מינא דאמה מאי ניהו והא אלא מינה קתני הכי קאמר אין מרביעין עליה לא מין סוס ולא מין חמור לפי שאין יודעין במינה וליברוק בסימנן דאמר אבבי יעבי קליה בר חמרא צניף קליה בר סוסיא ואמר רב פפא יבררבן אודניה וזוטרא גנובתיה בר חמרא וזוטן אודניה ורבה גנובתיה בר סוסיא הכא במאי עסקינן באלמת וגידמת מאי הוי עליה ת"ש דאמר רב הונא בריה דרב יהושע הכל מודין בפרי עם האם שאסור ישמע מינה ספוקי מספקא ליה ש"מ אמר ליה ר' אבא לשמעיה "אי מעיילת לי כודנייתא בריספק עיין להנך דרמיין להדדי ועייל לי אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב וסימנן

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין עמ.

ולחנניה כתיב אותו וכתיב בנו. וא"ת ולשתוק מאותו ומזנו ולנמוז בן וי"ל דלא מדכתיב את בנו ולא כתיב בן קדוש אלא בן נמי משמע דכרוך אחריו: **בזהו דתימא אחי צר** סוס ומשתמש בו' קמ"ז. לא דמי לחציו עבד וחציו בן חורין (מגינה

דף ב:): דלסור צחציה שפחה וחציה בת חורין משום דאחי זד עבדות ומשמע בצד חירות דהכא כלאים אמר רחמנא דוקא תרי מיני וכל פרדות הצאין מסוס וחמור מין אחד הוא:

עייף אי הנך דרמיין להדדי. משמע דרבי אצל סבר כרבי יהודה וכן אצ"י דלמר עצי קליה צר חמרא וכן רצ פפא דלמר רצבן אודיניה וזוטרא גנובמיה צר חמרא כוליהו סבירא להו כרבי יהודה וצפרק ז' דיניי גזרות (מכות דף ק"א): אמרינן הלכה כרבי יהודה צפרדות ושור או שה דאזות ואם בנו מתרגמינן תורתא או ט' שיתא (ויקרא כג) משמע דאין נוהג בזכרים והיינו דלא כחנניה ומיהו שמואל פסק כחנייה ועוד דקתם מתנימין^(א) דסוף פרק אלו מומין (בטורות מה:): אלו כשרים צאדם ופסולים צזהמה אזות ואם בנו מוקי לה תסם כחנייה ועוד דחנייה כרבי יונתן וצפרק השואל (ב"מ דף טה:): אמר דאצ"י סבר לה כרבי יאשיה ורצא סבר לה כרבי יונתן וקי"ל כרצא לגבי דאצ"י ומיהו אפילו קיימא לן כרבי יהודה צפרדות כדפסיק צס"פ בתרא ואם בנו צזכרים דהא מסקינן הכא דרבי יהודה ספוקי מספקא ליה וא"ת דמסקינן צשמעתין צסמוך דצין לרבי אליעזר וצין לרצנן ספוקי מספקא להו אי חוששין לזרע האב אי לאו ואמאי מספקא להו והא אמרינן לקמן צפרק הזרוע (דף קלג.) גבי צמתנות לר' אליעזר מצעי ליה אס שור אס שה לחלק ורצנן נפקא להו לחלק מאת וצחי הזבח ולר' אליעזר מאת וצחי הזבח אתא לכדצבא דהדין עם הטבח וא"כ מדצעי להו קרא לחלק מכלל דאין חוששין לזרע האב כדמשמע לעיל וי"ל דודאי אי חוששין לזרע האב לא צריך קרא לחלק אצל משום דמספקא להו שמה אין חוששין קצעי קרא לחלק משום דילמא אין חוששין ואחא קרא לחלק ואי חוששין לרצנן אתא קרא דמאת וצחי הזבח לכדצבא דהדין עם הטבח ולר' אליעזר אתא אס שה לחייב " צמתנות כדדרשי רצנן ומשום דמספקא ליה לרבי אליעזר אי אתא לחלק או לחייב צמתנות פטר ר' אליעזר דהמוציא מחצרו עליו הראיה וא"ת הא דקאמר רבי יוחנן תסם דדרשי רצנן אס שה לרבות את הכוי דחייב צמתנות היכי דמי אי צצבי

הצא על התיישה כדמסקין צשמעתין צזהכי פליגי והתם נמי צריש ההוא שמעתא אמרינן הכי א"כ סברי דחוששין לזרע האב ואחא קרא לרצוי דחייב צכל צמתנות דאי אין חוששין א"כ לא צריך צצוי וא"כ לא צריך קרא לחלק וגרסא דפרש דלרבי יוחנן כוי דהתם לא מיתוקם אלא צתיש הצא על הצציה וצין חוששין לזרע האב וצין אין חוששין איצטרין קרא לחייב צכל צמתנות וא"ת דמשמע תסם דלא פטר ר' אליעזר אלא צמתנות וכסוי אצל אחא דאמרו רצנן חלצו אסור כחלצ צזהמה לא פליג מדללא קאמר נמי מותר ואמאי והא אפילו חוששין לזרע האב הא אית ליה לר"א דשה ולא מקצת שה וא"כ תייש הצא על הצציה ליצתרי חלצו וכי תימא דקסבר ר' יוחנן דלרבי אליעזר נמי אמרינן שה ואפילו מקצת שה א"כ אמאי פטר הכא צאזות ואם בנו וי"ל דסבר ר' יוחנן דפליגי הכא צאזות ואם בנו למלקות וצצבי הצא על התיישה דלרצנן אפילו למלקות אמרינן שה ואפילו מקצת שה אי אמרינן שה ואפילו מקצת שה אצל מודה דאיכא איסורא אי נמי לעולם סבירא ליה דשה ואפילו מקצת שה לא אמרינן ושאני חלצ דרבי קרא כדדרשין צריש פרק צתרא דיומא (דף עד.) כל חלצ לרבות כוי וחצי שיעור ומיהו קשה צתיש הצא על הצציה אמאי פטר ר' אליעזר מכסוי והא דלמא אין חוששין לזרע האב והוי כולו צצבי וצ"ל דרבי אליעזר פוטר לא קאי אלא אצמתנות וכן משמע לשון המשנה צמקסת צכורים (פ"ג מ"י) דתנן ר' אליעזר פוטר שהמוציא מחצירו עליו הראיה וכן כתב רצינו תס צפרדות כרבי יהודה ואזות ואם בנו נוהג צזכרים לאיסורא ולא למלקות: אילימא

עין משפט נר מצוה

ג א ב ג ד ה מ"י פ"ט מהל' כלאים הל"ז ועי' שם צכ"מ סמג לאוין רפב טוש"ע יו"ד סי' רלו ס"ט:

רבינו גרשום

משמע כלומר אב ובנו ולא אם ובנה: הילכך נוהג בין בזכרים כו' כלומר בין באב ובנו בין באם ובנה: אמר שמואל הלכה כחנניה. כלומר כש שהלכה כמותו לעיל כך בהלכה זו הלכה כחנניה כלומר דחושש לזרע האב: ואזדא שמואל לטעמיה כלומר דשמואל נתי לחנניה בלשון חכמים ומדתי בלשון חכמים ש"מ הלכה כחנניה: דתניא ר' יהודה אומר הנולדים מן הסוס כו' כלומר הנולדים מן הסוסיא אצ"פ שאביהן חמור כלומר דאין חוששין לזרע האב. והנולדין מן החמור כלומר מהחמורה עם הנולדין מן הסוסיא אסורין. למישרא פרי עם האם כלומר ח' וחולד כלומר דאין חוששין לאב אלא אי אמרת ספוקי מספקא ליה כו' כלומר ח' אי בר חמור הוא חוששין לזרע האב ואסור: לא מין סוס ולא מין חמור אלא מינה כלומר פרי מרביעין עליה: עבי קליה בר חמרא כלומר בר חמרתא: כי מעיילת לי כודנייתא בריספקי כלומר כדלאים בחרישה אסור אצ"ג דכתיב לא תחרוש בשור ובחמור ילפינן שור שור משבת מה להלן כל בהמה בכלל דכתיב וכל בהמתן אף כאן כל בהמת כלאים בכלל חרישה.

(א) נראה דקסר כאן וי"ל משפט פשיטא ליה כלומר וי". צו נראה דצ"ל כלומר אי חוששין לזרע האב וצר חמור הוא ואסור.